



El proyecto emprendedor

El proyecto emprendedor:

En la actualidad, debe estar fundamentado en valores éticos sólidos que guíen todas las decisiones y acciones de la empresa. Estos valores no solo son esenciales para mantener la integridad y la transparencia, sino que también ayudan a construir relaciones de confianza con clientes, socios y la sociedad en general.

En un mundo cada vez más consciente de los desafíos medioambientales, la sostenibilidad se convierte en un pilar clave. Los emprendedores deben diseñar modelos de negocio que minimicen el impacto negativo en el medio ambiente, adoptando prácticas sostenibles y responsables en todas las etapas del proceso productivo y operativo.

Además, es fundamental que el proyecto tenga en cuenta las necesidades de los grupos desfavorecidos, buscando formas de integrarlos y apoyarlos. Esto no solo contribuye a generar un impacto social positivo, sino que también puede abrir nuevas oportunidades de mercado al atender a comunidades que a menudo son ignoradas.

En este contexto, la digitalización y la inteligencia artificial (IA) juegan un papel crucial en la transformación de los modelos de negocio. La integración de tecnologías digitales no solo mejora la eficiencia y la productividad, sino que también permite a las empresas innovar y ofrecer soluciones más personalizadas y accesibles a un público más amplio.

En resumen, un proyecto emprendedor debe ser ético, sostenible, inclusivo y tecnológicamente avanzado para tener éxito en el mundo actual. Estos elementos no solo fortalecen el negocio, sino que también contribuyen a generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.



Material formativo de FP a distancia propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

¿CUALES SON LAS DIFICULTADES O BARRERAS PARA EMPRENDER?

Los sucesivos informes del [Proyecto GEM](#) nos dan algunas pistas:

- **El miedo al fracaso a emprender:** Con el 42% de la población con miedo al fracaso, es difícil poder llegar a involucrarse en una actividad emprendedora.
- **Percepción del entorno con muy pocas oportunidades.** El 29% de la población tiene esta percepción del entorno.
- **Percepción social menos positiva del emprendimiento que en otros países** ya que lo consideran solo la mitad de la población como una buena opción profesional y de estatus social.
- **La escasa valoración positiva que se otorga al esfuerzo personal, la creatividad o la innovación.** Parece que preferimos la seguridad de un puesto de trabajo estable, y rehuimos de los riesgos o de la posibilidad de enfrentarnos a un fracaso.
- **Déficit muy significativo en formación de valores, habilidades y conocimientos para emprender** y, dicho déficit, abarca a todo el sistema educacional. Desde el sistema educativo se plantea la necesidad de educar para el desarrollo de la iniciativa emprendedora a través de la adquisición de las competencias vinculadas a este objetivo: capacidad para resolver problemas, para aprender autonomamente, para analizar críticamente, para procesar información y crear nuevo conocimiento...

1.- Desarrollo del Proyecto Emprendedor



Caso práctico

Violeta no puede dejar de pensar en que quiere montar su propio negocio, pero no sabe por dónde empezar.

Entre todos ayudaremos a Violeta.



Q coffeebeanworks
(<https://pixabay.com/es/colorear-dibujos/>)
Lic. de Pixabay

El desarrollo de un proyecto emprendedor tomando como referencia el modelo de negocio, implica una serie de etapas clave que guían la creación, implementación y crecimiento de la empresa.

Mostrar

Etapas

- Identificación de la oportunidad de negocio
- Definición del modelo de negocio
- Creación del plan de negocio o plan de empresa
- Formación del equipo de trabajo
- Implementación del proyecto
- Monitoreo y evaluación
- Adaptación y mejora continua
- Crecimiento y escalabilidad

Este esquema proporciona una guía clara y estructurada para el desarrollo de un proyecto emprendedor, asegurando que se aborden todos los aspectos clave desde la idea inicial hasta la implementación y el crecimiento sostenido.

1.1.- La idea de negocio.



Idea de negocio

El proyecto emprendedor comienza por la **idea de negocio**. Entendemos por idea de negocio, el **producto o servicio que pensamos puede dar satisfacción a una necesidad** detectada en el mercado.

Engloba:

- a. LA ACTIVIDAD QUE SE VA A DESARROLLAR. ¿QUÉ SE VA A VENDER?.
- b. ¿A QUIÉNES SE VA A VENDER ESE PRODUCTO?.
- c. ¿QUÉ NECESIDAD VA A CUBRIR?.
- d. ¿POR QUÉ SE VA A VENDER ESE PRODUCTO? ¿QUÉ OFRECE DIFERENTE DE LA COMPETENCIA? LA PROPUESTA DE VALOR O FACTOR DIFERENCIADOR. ¿Qué es lo que va a hacer que se compre y no se compre el producto de las demás empresas?.
- e. ¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEA ALCANZAR A CORTO PLAZO?.

TODA IDEA DE NEGOCIO DEBE CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS:

- **Dar satisfacción a una necesidad detectada.** Debe solucionar un problema.
- **Tiene que ser realizable**, es decir, no debe suponer recursos fuera de nuestro alcance.
- **Cuenta con alguna ventaja competitiva respecto de la competencia.** Es necesario diferenciarse de las empresas que realizan una oferta similar, hay que buscarla, idear características que nos otorguen alguna ventaja: costes, calidad, ubicación, profesionalidad, etc. es el valor diferenciador o ventaja competitiva.
- **Debe dar lugar a un negocio rentable**, es decir, debe producir un beneficio. En un primer momento podemos fijarnos en negocios similares para formular una hipótesis en este sentido. Posteriormente, al realizar nuestro plan de empresa, someteremos a prueba esta suposición.
- **Tenemos que tener la capacidad necesaria para llevarla a cabo.** Tiene que estar al alcance de nuestras posibilidades, de nuestros conocimientos y competencias profesionales.





En la actualidad, se han puesto en marcha algunas iniciativas que pretenden apoyar el talento emprendedor entre los propios emprendedores y las emprendedoras. Te presentamos algunas de ellas.

Su objetivo es reunir personas emprendedoras consolidadas con varias empresas creadas, con quienes en ese momento sólo tienen una idea de negocio, para que puedan prestarles ayuda desde su experiencia y conocimiento. Iniciador va recorriendo la geografía española y va dejando registrada su actividad en su página web.

[De personas emprendedoras para personas emprendedoras](#)



Autoevaluación

Lee el párrafo siguiente y completa las frases con las palabras que faltan.

Requisitos que debe cumplir una idea de negocio:

- Dar satisfacción a una [] detectada.
- Tiene que ser [], es decir, no debe suponer recursos fuera de de nuestro alcance.
- Cuenta con alguna ventaja [] respecto de la competencia. Es necesario diferenciarse de las empresas que realizan una oferta similar, hay buscar, idear características que nos otorguen alguna ventaja: costes, calidad, ubicación, profesionalidad, etc..
- Debe dar lugar a un negocio [], es decir, debe producir un beneficio. En un primer momento podemos fijarnos en negocios similares para formular una hipótesis en este sentido. Posteriormente, al realizar nuestro plan de empresa someteremos a prueba esta suposición.

Enviar

El plan de empresa



Caso práctico

Ahora nos disponemos a elaborar un plan de empresa.

No basta con tener una idea emprendedora "en mente". Es necesario plasmar esta idea y el estudio inicial de lo que vamos a necesitar para llevarla a la práctica en un documento que podamos presentar a todas aquellas personas e instituciones que decidan apostar por nuestro negocio.

¿Cómo se elabora el proyecto para que sea un éxito? ¿Qué es exactamente un Plan de Empresa y cuál es su finalidad?



Debes conocer

A continuación estudiaremos qué es el Plan de empresa y cuáles son sus principales características, pero antes, a modo de introducción visualiza este vídeo sobre el Plan de Empresa:



https://www.youtube.com/embed/K6gpMf_aqTk (https://www.youtube.com/embed/K6gpMf_aqTk)

(EIE01_Descripcion_Video_PlanEmpresa.html)

EL PLAN DE EMPRESA

Es el documento que describe el negocio que vamos a constituir, presenta a los promotores e incluye un exhaustivo estudio de la viabilidad. Es decir, evalúa si se va a poder llevar a cabo de una manera satisfactoria. Ordena y estructura todo lo necesario para que nuestro negocio comience a funcionar, asentando las estrategias básicas que se van a seguir.

¿CUAL ES LA FINALIDAD DEL PLAN DE



EMPRESA? es doble:



- Te servirá como **HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN Y CLARIFICACIÓN** de la idea de negocio y de su viabilidad. Sirve de análisis inicial y periódico de todo lo que vas a necesitar para que el negocio pueda iniciarse y mantenerse a corto y medio plazo.
- Será tu **TARJETA DE PRESENTACIÓN** ante terceras personas interesadas en apoyar, financiar, invertir o promocionar tu negocio. En este sentido el plan de empresa debe ser breve, entre 20-40 páginas incluyendo también anexos con los datos sobre la información recopilada y analizada. Como la persona que lo va a leer no tendrá demasiado tiempo, debemos ajustarlo para que pueda hacerse una idea de la idea y de su viabilidad económica y comercial.

Sobre este documento **debemos saber que:**

- Se **elabora** por los propios promotores del negocio.
- Su **presentación** tiene que resultar atractiva y ordenada:
 - Cuida la redacción para que sea perfectamente entendible, y trata de que la información que incorpores sea clara, concisa y breve.
 - Limita su extensión a 20-40 páginas como máximo, con letra de imprenta.
 - Incorpora anexos explicativos, gráficas y elementos visuales.
 - Incluir un **RESUMEN EJECUTIVO** que es un resumen de 1-2 folios en el que se explica la idea, su propuesta de valor, los socios y la viabilidad.
- Es un documento **DINÁMICO** porque lo elaboras de forma provisional inicialmente, pero lo seguirás ampliando y actualizando a medida que lo vayas elaborando.



Reflexiona

Drakblue Consulting elaboró el **TOP TEN** de lo que no conviene hacer:

- 1.- No sea optimista aumentando las estimaciones de ventas.
- 2.- No sea optimista disminuyendo las estimaciones de costos.
- 3.- No ignore o reste importancia a las debilidades en su plan. Detállelas.
- 4.- No se centre en proyecciones de largo plazo. Es mejor que se enfoque en las proyecciones para el primer año.
- 5.- No dependa enteramente de la originalidad de su negocio o del éxito de un invento.
- 6.- No quiera dar la impresión de ser alguien que no es. Sea realista.

- 7.- No quiera ser todo para todos. Los especialistas altamente enfocados usualmente son mejores.
- 8.- No siga adelante sin el adecuado conocimiento financiero y económico.
- 9.- No base su plan de negocios en un concepto maravilloso. Pruébalo primero.
- 10.- No evite el paso de preparar un plan de negocio antes de comenzar.



Para saber más

En este enlace puedes consultar más información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre que es, y para que se hace un Plan de Empresa:

[Para que sirve y que es un Plan de empresa](#)

En este enlace puedes realizar tu Plan de Empresa on line, pero antes debes registrarte.

[Plan de Empresa on line](#)

¿Quieres ver un Plan de empresa real? Descarga el siguiente documento en el que puedes leer uno para hacerte una idea.

 [Plan de Empresa real](#) (1.7 MB)

Partes del plan de empresa

¿Cuáles son los puntos que debemos tratar en el Plan de Empresa? ¿Qué pondremos en cada uno de ellos?

EL PLAN DE EMPRESA SE COMPONE DE VARIAS PARTES:



1. **Presentación de los promotores.**
2. **Descripción del negocio.**
3. **Análisis del entorno y del mercado.**
4. **Plan de marketing.**
5. **Aspectos jurídicos de la empresa.**
6. **Estructura organizativa y de recursos humanos.**
7. **Plan de producción y estimación de ventas.**
8. **Plan económico-financiero.**

1. PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES. Este apartado incluye los datos personales de los promotores del negocio, así como el perfil profesional y la experiencia laboral que poseen para la puesta en marcha del negocio. Conviene elaborar una ficha en la que se expongan los datos académicos y profesionales de todas los promotores del negocio. Esta información la puedes obtener de tu currículum vitae.

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. En este apartado se incluye la descripción de la actividad y del producto o servicio que tu empresa va a ofrecer:

■ Sobre el **negocio**:

- ¿En qué consiste la actividad de la empresa? ¿Qué objetivos va a seguir?
- ¿Cuál es su ámbito de actuación? ¿Y sus estrategias?
- ¿Dónde se ubicará el negocio?
- ¿Cuál es la fecha de inicio de actividad prevista?

■ Sobre el **bien o servicio**:

- ¿Qué producto o servicio se ofrecerá al mercado? Descripción del producto, características técnicas, funciones básicas, tecnología empleada, etc.

- ¿En qué se diferenciará de los productos o servicios de la competencia? Factores innovadores que incorpora el producto. Factor diferenciador.

3.

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL MERCADO. Este apartado recoge toda la información relativa a los elementos que pueden influir en el negocio que tendremos que tener en cuenta para trazar las estrategias. Haremos un estudio del entorno, el mercado, los clientes potenciales y la competencia.

- Sobre el **entorno** de la empresa: ¿Qué factores demográficos, jurídicos, ambientales, tecnológicos y socio-culturales afectan a nuestra actividad?
- Sobre el **mercado**: ¿Cuál es el mercado? ¿Qué notas lo caracterizan? ¿Qué oportunidades y amenazas presenta para nuestro negocio?
- Sobre los **clientes potenciales**: ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿A quién compran ahora y por qué lo hacen? ¿Cuándo y cuánto compran?
- Sobre la **competencia**: ¿Quiénes y cuántos son? ¿Qué servicios ofrecen? ¿En qué nos diferenciamos de ellos? ¿En qué fallan? ¿En qué destacan?

Tras este análisis, y teniendo en cuenta la información recopilada podrás describir las fortalezas y debilidades de tu empresa.

4. PLAN DE MARKETING. Contiene la información relativa a las denominadas "4 p", del marketing, en inglés, junto a las estrategias que se van a seguir:



- **Price**  precio que tendrá el producto o servicio en el mercado, teniendo en cuenta el margen sobre el coste unitario y el precio que está dispuesto a pagar tu cliente por el producto o servicio.
- **Product** : bien o servicio que se va a ofrecer o prestar.
- **Place** : canales de distribución que se vas a utilizar para hacerlos llegar el producto o servicio al consumidor final.
- **Promotion**  (comunicación): conjunto de acciones que puedes emplear para dar a conocer el producto o incrementar las ventas a corto o medio plazo (la publicidad, las relaciones públicas, las promociones, la venta directa, el merchandising, etc.).

5.

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA EMPRESA. Recoge el tipo de empresa por la que has optado, es decir, su forma jurídica: empresario individual, algún tipo de sociedad

mercantil, alguna empresa de economía social, etc. Tras ello indicarás los trámites que has llevado a cabo para constituir la empresa e iniciar la actividad, y a continuación detallarás las obligaciones fiscales (impuestos, permisos o licencias especiales), laborales o en materia de seguros que vamos a asumir.

6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS. Recoge la estructura que tiene la empresa y las personas que forman parte de ella, analizando:

- Organigrama de la empresa con la descripción de puestos de trabajo y funciones.
- Selección y contratación.
- Política retributiva y coste salarial por trabajador.
- Plan de motivación
- Actividades subcontractadas o externalizadas.
- Plan de prevención de Riesgos Laborales

7.

PLAN DE PRODUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE VENTAS. Recoge la información relativa a la gestión del almacén, el sistema de aprovisionamiento que se va a utilizar y el proceso productivo o de prestación del servicio que se va a seguir, valorando después los costes asociados al producto o servicio para fijar el precio de venta, y una vez fijado el precio del producto o servicio, estimar las ventas previstas.

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO.

Recopila la información necesaria para justificar la viabilidad económica y financiera del proyecto al proporcionar rentabilidad, solvencia y liquidez. Este análisis es de vital importancia para el inicio y supervivencia de la empresa e incluirá el estudio de diferentes aspectos.



■ **Inversiones.** Recursos necesarios para desarrollar la actividad, diferenciando dos tipos:

- Inversiones a medio o largo plazo en **activos no corrientes** que perdurarán en la empresa más de un año, como por ejemplo: locales, instalaciones, maquinaria, mobiliario, vehículos, equipos de trabajo etc., junto a las amortizaciones previstas de estos elementos.
- Inversiones a corto plazo en **activos corrientes** que permanecerán en la empresa, menos de un año, como por ejemplo las existencias que guardemos en el almacén para comenzar la actividad.

■ **Financiación.** Fondos o recursos que necesitarás para realizar las inversiones previstas y que pueden provenir de:

- Aportaciones que realizan los socios y las socias.
 - Parte de los beneficios obtenidos de la actividad empresarial.
 - Fondos que personas u organismos nos han prestado, a condición de tenerlo que devolver a un determinado plazo, y conforme unas condiciones pactadas, por ejemplo: préstamos bancarios.
 - Subvenciones y ayudas.
- **Previsión de ingresos y gastos.** La diferencia entre ambos determinará el beneficio o la pérdida que sufre la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Se clasifican según su naturaleza en:
- Ingresos y Gastos de explotación: generados de la propia actividad de la empresa.
 - Ingresos y gastos financieros: generados por operaciones financieras.
 - Ingresos y gastos extraordinarios: generados por circunstancias diferentes a las anteriores.
- **Previsión de Tesorería,** recoge los cobros (entradas de dinero) y los pagos (salida de dinero) previstos para un periodo temporal determinado.
-

MODELO PLAN DE EMPRESA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

En el siguiente enlace puedes consultar las diferentes partes de un plan de empresa que propone el Ministerio de Industria, comercio y Turismo:



[Plan de empresa](#)

2.- Elección de la forma jurídica

La elección de la forma jurídica para un proyecto emprendedor es una decisión crucial que impacta en diversos aspectos del negocio, como la responsabilidad legal, las obligaciones fiscales, la capacidad de financiación y la estructura organizativa. A continuación, se presentan los factores clave a considerar al elegir la forma jurídica más adecuada:

Responsabilidad legal

- **Sociedad Limitada (SL):** La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. Es una opción común para pequeñas y medianas empresas.
- **Empresario individual (Autónomo):** El emprendedor asume toda la responsabilidad con su patrimonio personal.
- **Sociedad Anónima (SA):** Los accionistas tienen responsabilidad limitada a sus aportaciones, pero es más compleja y está destinada a grandes empresas.

Implicaciones fiscales

- **Impuesto de Sociedades:** En las sociedades (SL, SA), los beneficios se gravan con este impuesto.
- **Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):** Los autónomos tributan a través de este impuesto, que puede variar según los ingresos.

Capacidad de financiación

- **Sociedad Anónima (SA):** Facilita la entrada de inversores y la obtención de capital mediante la emisión de acciones.
- **Sociedad Limitada (SL):** Es más restringida en cuanto a la entrada de nuevos socios, pero permite la financiación a través de aportaciones de los socios existentes.
- **Empresario individual (Autónomo):** La financiación suele depender del patrimonio personal y el crédito, lo que puede ser más restrictivo.

Número de socios

- **Sociedad Limitada (SL) y Sociedad Anónima (SA):** Requieren al menos un socio, pero pueden tener varios.
- **Empresario Individual (Autónomo):** Solo puede ser constituida por una persona.

Trámites y costos de constitución

- **Sociedad Limitada (SL) y Sociedad Anónima (SA):** Implican más trámites burocráticos y mayores costos iniciales, como la escritura pública y el registro mercantil.
- **Empresario individual (Autónomo):** Tiene trámites más sencillos y menores costos de constitución.

Gestión y control

- **Sociedad Limitada (SL):** La gestión puede ser más flexible, pero requiere acuerdos entre los socios.
- **Sociedad Anónima (SA):** Suele tener una estructura de gestión más compleja, con junta de accionistas y consejos de administración.
- **Empresario individual (Autónomo):** El control total lo ejerce el propio emprendedor, lo que facilita la toma de decisiones rápidas.

Fiscalidad y distribución de beneficios

- **Sociedad Limitada (SL) y Sociedad Anónima (SA):** Los beneficios pueden reinvertirse en la empresa o distribuirse entre los socios o accionistas.
- **Empresario individual (Autónomo):** Los beneficios se consideran ingresos personales y se gravan en su totalidad.

Percepción y credibilidad

- **Sociedad Anónima (SA) y Sociedad Limitada (SL):** Tienden a tener mayor credibilidad ante clientes, proveedores e inversores debido a su estructura formal.
- **Empresario individual (Autónomo):** Puede ser percibido como menos formal, lo que podría afectar la percepción externa.

La elección de la forma jurídica depende de las necesidades específicas del proyecto emprendedor, el tipo de actividad, el número de socios, la capacidad de asumir riesgos, y la estrategia de crecimiento a largo plazo. Es recomendable buscar asesoramiento legal y fiscal para tomar una decisión informada y adecuada a las circunstancias del negocio.



Debes conocer

(<https://www.youtube.com/embed/8ewTpgvti34>)

🔍 [Quipuapp \(https://www.youtube.com/@Quipuapp\)](https://www.youtube.com/@Quipuapp). 



Ejercicio Resuelto

Realiza un cuadro con los siguientes apartados:

- Tipo de forma jurídica.
- N° Socios
- Capital
- Responsabilidad

Para las formas jurídicas más comunes en España.

Mostrar retroalimentación

A través de este [enlace](#) podrás ver las características más relevantes de las diferentes formas jurídicas existentes para la constitución de una empresa actualmente.

3.- Trámites para la constitución de la empresa

Los trámites de constitución de una empresa son un conjunto de pasos necesarios para asegurar que el negocio opere dentro del marco legal, protegiendo tanto a los empresarios como a los futuros socios, empleados y clientes. La comprensión y correcta ejecución de estos trámites es fundamental para el éxito y sostenibilidad del proyecto emprendedor.

Veamos, a continuación, cuáles son, diferenciando entre empresario individual (autónomo), Sociedad Limitada (SL) y Sociedad Anónima (SA), ya que son las más usadas por los emprendedores, en especial las dos primeras:

Empresario individual (Autónomo)

Los trámites para constituirse como empresario individual son más sencillos y rápidos que los de una sociedad. Los pasos son los siguientes:

1. Alta en la Agencia Tributaria (AEAT):

- **Modelo 036 o 037:** Presentar este formulario para darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, declarando el inicio de la actividad económica.
- **Impuesto de Actividades Económicas (IAE):** Seleccionar la actividad económica a desarrollar.

2. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA):

- Inscribirse en la Seguridad Social bajo el RETA, lo que implica el pago de cotizaciones mensuales. Este trámite se realiza en la **Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)**.

3. Solicitud de Licencias y Permisos:

- **Licencia de apertura:** Obtener las licencias municipales necesarias para operar el negocio (si aplica).
- **Otros permisos específicos:** Dependiendo de la actividad, puede ser necesario obtener permisos adicionales (sanitarios, medioambientales, etc.).

4. Inscripción en la Seguridad Social de Empleados (si aplica):

- Si va a contratar empleados, el autónomo debe inscribir su empresa en la Seguridad Social, obtener un Código de Cuenta de Cotización (CCC) y afiliar a los trabajadores.

5. Legalización de Libros y Registros Contables (opcional):

- No es obligatorio para todos los autónomos, pero podría ser necesario dependiendo del volumen de ingresos y la actividad.

Sociedad Limitada (SL)

La constitución de una Sociedad Limitada es un proceso más complejo y estructurado, con varios pasos legales a cumplir:

1. Certificación Negativa del Nombre (CNN):

- Solicitar al **Registro Mercantil Central** la certificación que asegure que el nombre elegido para la sociedad no está registrado por otra entidad.
- 2. Apertura de cuenta bancaria y depósito del Capital Social:**
 - Abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en constitución y depositar el capital social (puede ser desde 1 euro). El banco debe emitir un certificado que acredite este depósito.
- 3. Redacción de los Estatutos Sociales:**
 - Redactar los estatutos sociales que regulean el funcionamiento de la sociedad, incluyendo la denominación social, objeto social, domicilio, capital social, y la forma de administración.
- 4. Firma de la Escritura Pública de Constitución:**
 - Acudir a un notario para firmar la escritura pública de constitución, que incluirá la certificación negativa del nombre, los estatutos sociales y el certificado bancario.
- 5. Obtención del NIF Provisional:**
 - Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional en la Agencia Tributaria (AEAT).
- 6. Inscripción en el Registro Mercantil:**
 - Presentar la escritura pública en el Registro Mercantil de la provincia correspondiente al domicilio social de la sociedad para su inscripción. El Registro Mercantil publicará la inscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
- 7. Obtención del NIF definitivo:**
 - Tras la inscripción en el Registro Mercantil, solicitar el NIF definitivo en la Agencia Tributaria.
- 8. Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores (Modelo 036):**
 - Registrar la sociedad en la Agencia Tributaria y darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
- 9. Inscripción en la Seguridad Social:**
 - Obtener un Código de Cuenta de Cotización (CCC) y dar de alta a los administradores y empleados en el régimen correspondiente (General o Autónomos).
- 10. Legalización de los Libros de la Empresa:**
 - Legalizar los libros de actas, de socios y contables en el Registro Mercantil.
- 11. Obtención de Licencias y Permisos:**
 - Solicitar las licencias municipales necesarias para operar, como la licencia de apertura y otros permisos específicos según la actividad.

El proceso de constitución de una Sociedad Anónima es similar al de una Sociedad Limitada, pero con algunas diferencias importantes:

1. Certificación negativa del nombre (CNN):

- Solicitar la certificación negativa del nombre en el Registro Mercantil Central.

2. Apertura de Cuenta Bancaria y Depósito del Capital Social:

- Abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en constitución y depositar el capital social mínimo (60 000 euros). El banco emitirá un certificado que acredite este depósito.

3. Redacción de los Estatutos Sociales:

- Redactar los estatutos sociales que regularán el funcionamiento de la SA, detallando la denominación social, objeto social, domicilio, capital social, y la estructura de administración.

4. Firma de la Escritura Pública de Constitución:

- Firmar la escritura pública de constitución ante notario, que incluirá la certificación negativa del nombre, los estatutos sociales y el certificado bancario.

5. Obtención del NIF provisional:

- Solicitar el NIF provisional en la Agencia Tributaria.

6. Inscripción en el Registro Mercantil:

- Inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de la provincia correspondiente al domicilio social. El Registro publicará la inscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

7. Obtención del NIF Definitivo:

- Tras la inscripción en el Registro Mercantil, solicitar el NIF definitivo en la Agencia Tributaria.

8. Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores (Modelo 036):

- Registrar la SA en la Agencia Tributaria y darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

9. Inscripción en la Seguridad Social:

- Obtener un Código de Cuenta de Cotización (CCC) y dar de alta a los administradores y empleados en el régimen correspondiente.

10. Legalización de los Libros de la Empresa:

- Legalizar los libros de actas, de socios, y contables en el Registro Mercantil.

11. Obtención de Licencias y Permisos:

- Solicitar las licencias municipales necesarias para operar, como la licencia de apertura y permisos adicionales según la actividad.

- **Empresario Individual (Autónomo):** Trámites más simples y rápidos, menor costo inicial, pero con responsabilidad ilimitada y menos formalidades.
- **Sociedad Limitada (SL):** Trámites más complejos, bajo ciertas condiciones permite un capital social mínimo de 1 euro, responsabilidad limitada, adecuada para pequeñas y medianas empresas.
- **Sociedad Anónima (SA):** Trámites más complejos y costosos, capital social mínimo de 60 000 euros, ideal para grandes empresas, con mayor capacidad para captar capital mediante la emisión de acciones.



Autoevaluación

1. La Ley Crea y Crece permite constituir una Sociedad Limitada (SL) en España con un capital social mínimo de 1 euro.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

2. Un empresario individual (autónomo) en España tiene responsabilidad limitada, lo que significa que su patrimonio personal no se ve afectado por las deudas del negocio.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

El empresario individual tiene responsabilidad ilimitada, por lo que su patrimonio personal responde por las deudas del negocio.

3. Para constituir una Sociedad Anónima (SA) en España, es necesario un capital social mínimo de 3000 euros.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

El capital social mínimo para una Sociedad Anónima es de 60 000 euros

3.1.- Servicios públicos y privados de asesoramiento en la gestión y puesta en marcha de una empresa



Caso práctico

Jaime, está decidido a emprender. Quiere realizar los máximos trámites virtualmente.

¿Le ayudamos? Al final del apartado tenemos el acceso directo al Punto de Atención al Emprendimiento, donde existe la opción de acceder a la oficina virtual. **CIRCE** 



☞ [coffeebeanworks](https://pixabay.com/es/illustraciones-clientes/)
([https://pixabay.com/es/](https://pixabay.com/es/illustraciones-clientes/)
[illustraciones-clientes/](https://pixabay.com/es/illustraciones-clientes/)
[icono-p1354317](https://pixabay.com/es/illustraciones-clientes/))- (Lic. de Pixabay)

Los emprendedores en España cuentan con una amplia gama de servicios, tanto públicos como privados, diseñados para ofrecer asesoramiento y apoyo para la gestión y puesta en marcha de una empresa. Estos servicios han sido actualizados y ampliados para adaptarse a las necesidades del ecosistema empresarial actual.

Servicios públicos

1. Red PAE (Puntos de Atención al Emprendedor):

Esta red ofrece un punto de entrada integral para la creación de empresas, proporcionando información, asesoramiento y ayuda en la tramitación administrativa. Los PAE, distribuidos por toda España, facilitan la creación de empresas mediante servicios telemáticos, permitiendo a los emprendedores cumplir con los requisitos legales desde un único punto de contacto.



CIRCE

Q [Ministerio de Industria y Turismo](#)
(Uso educativo nc)

2. ICEX-Invest in Spain: ICEX proporciona asesoramiento especializado, especialmente en lo que respecta a la internacionalización y la inversión extranjera en España. También ofrecen guías y recursos actualizados sobre cómo iniciar y gestionar un negocio, incluyendo información sobre incentivos y ayudas disponibles tanto a nivel nacional como regional.

3. Cámaras de Comercio: Las Cámaras de Comercio siguen siendo una fuente clave de asesoramiento para los emprendedores. Ofrecen cursos, talleres, y asistencia en la elaboración de planes de negocio, así como información sobre financiación y trámites legales, adaptada a las necesidades del emprendedor.

4. Oficinas de Empleo y Desarrollo Local: Muchas comunidades autónomas y municipios tienen oficinas dedicadas al desarrollo empresarial, que ofrecen servicios de asesoramiento, formación y ayudas para la creación de nuevas empresas.

Servicios privados

1. Incubadoras y aceleradoras: Estas entidades, gestionadas por organizaciones privadas o mixtas, ofrecen entornos de apoyo para *startups*. Proveen espacio de trabajo, mentoría, formación intensiva y, en muchos casos, acceso a financiación. Aceleradoras como Wayra y SeedRocket son ejemplos prominentes en el ecosistema español.

2. Consultorías y asesorías especializadas: Existen numerosas firmas de consultoría que ofrecen asesoramiento en áreas clave como la contabilidad, fiscalidad, derecho mercantil y gestión de recursos humanos. Estos servicios, aunque de pago, proporcionan un nivel de especialización y personalización que puede ser determinante para el éxito empresarial.

3. Despachos de abogados: Los abogados especializados en derecho mercantil y societario pueden ofrecer un valioso asesoramiento legal en la constitución de empresas, la redacción de contratos, y el cumplimiento normativo. Estos servicios garantizan que las empresas se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.

4. Plataformas online y servicios digitales: Plataformas como

Infoautónomos y Emprendedores.es ofrecen recursos, herramientas y asesoramiento *online*. Estas plataformas facilitan la toma de decisiones informadas y el cumplimiento de las obligaciones legales a través de servicios digitales.

Estos servicios están diseñados para apoyar a los emprendedores en todas las etapas de la creación y gestión de su negocio, proporcionando los recursos necesarios para aumentar sus posibilidades de éxito en un entorno empresarial altamente competitivo.

3.2.- Fuentes de asesoramiento e información.

En este apartado te ayudaremos a decidir dónde acudir para solicitar ayuda y asesoramiento.

Destacamos los siguientes organismos:

■ VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.

Para apoyar a los emprendedores en el proceso de creación de una empresa, las administraciones públicas y las Cámaras de Comercio han creado la Ventanilla Única Empresarial. Pueden realizar funciones como PAE o Puntos de atención al Emprendedor. La V.U.E. es una oficina en la que se puede:



- Obtener una completa **información y orientación** sobre el desarrollo de los proyectos empresariales (financiación, formas jurídicas, fiscalidad,...).
- Realizar los diferentes **trámites administrativos** del inicio de la actividad (Hacienda, Seguridad Social, registros y autorizaciones de la Comunidad Autónoma y licencias municipales), evitándonos el ir de un organismo público a otro y reduciéndose los períodos de tramitación.



Para saber más

Desgraciadamente, no existen V.U.E. en todas las ciudades españolas. Tendrás que investigar si hay en la tuya y dónde. Para ello, te facilitamos el siguiente enlace:

[Ventanilla Única Empresarial \(VUE\)](#)

■ PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (P.A.E.):

Son oficinas de organismos públicos y privados que tienen como función facilitar la creación de empresas y el inicio de su actividad.

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.

El PAE tiene una doble misión:

Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus

iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del Documento Único Electrónico (DUE [+](#)).

Para lo cual utilizará el sistema telemático [CIRCE](#) [+](#).
[CIRCE creación de empresas por internet](#) [Portal CIRCE](#)

En el Portal CIRCE podemos localizar los puntos [PAE](#) [+](#) más cercanos a nuestra ubicación.

Buscador de puntos PAE más cercanos a nuestra ubicación:
[Buscador de puntos PAE](#)

■ CÁMARAS DE COMERCIO.

Las Cámaras de Comercio apoyan tanto a las personas emprendedoras, como a los desempleados que intentan encontrar una oportunidad en el autoempleo. Son [PAE](#).

También ofrecen información sobre ayudas públicas y financiación.



Para saber más

Existe un Consejo Superior de Cámaras de Comercio que aglutina a todas las Cámaras Españolas. En su página web podrán encontrar mucha información:

[Cámaras de Comercio](#)

La Cámara de Comercio de La Rioja ofrece información y asesoramiento a los emprendedores. Puedes consultar sus servicios que ofrece en el siguiente enlace:

[Cámara de Comercio de La Rioja](#)

■ SERVICIO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Asesoran sobre la creación de empresas específicamente en los trámites municipales (autorizaciones, licencias...). Incluso en las Delegaciones de la Mujer, suele haber asesoras. Investiga en la web de tu ayuntamiento.

■ ASOCIACIONES EMPRESARIALES.

Son asociaciones voluntarias de empresarios que encuentran apoyo, formación y asesoramiento en su labor. Destacamos:

- La Asociación de Jóvenes Empresarios ([AJE](#)).
- La Confederación Española de Asociaciones Empresariales [CEOE](#)

- La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa [CEPYME](#)
- Federación de Empresarios de La Rioja [FER](#)

Te recomendamos consultar sus páginas Web.

■ **DIRECCIÓN GENERAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.**

Realizan la promoción de la iniciativa emprendedora desde diferentes perspectivas. Puedes visitar su interesante página Web, de gran ayuda para la creación de una empresa:

[Dirección General PYME: Iniciativa Emprendedora](#)

■ **PUNTO DE ACCESO GENERAL** Punto de Acceso General o PAG

■ **[ADER](#) O AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA:**

Tiene un servicio de asesoramiento e información para emprendedores. Lo puedes consultar en el siguiente enlace: [ADER emprendedores](#)

■ **[COE](#) ** El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de La Rioja destinado al asesoramiento y orientación a los emprendedores. [COE](#)

■ **EMPRENDERIOJA:** En La Rioja, Emprenderioja ofrece asesoramiento e información de ayuda al emprendedor. Puedes consultar la información en el siguiente enlace: [EMPRENDERIOJA](#)

4.- Análisis de la viabilidad económica y financiera del modelo de negocio

El **análisis de la viabilidad económica y financiera** de un modelo de negocio consiste en una evaluación detallada que permite determinar si un proyecto es rentable y sostenible en el tiempo, es decir, si puede generar suficientes ingresos para cubrir sus costos y obtener beneficios, así como si puede soportar y gestionar sus necesidades de financiamiento.

A continuación, se detallan los principales componentes de este análisis:

Estudio de mercado y proyecciones de ingresos

- **Análisis del mercado objetivo:** Es necesario comprender el tamaño y las características del mercado en el que operará el negocio, así como las tendencias del sector y la competencia. Esto permite estimar la demanda potencial del producto o servicio ofrecido.
- **Proyecciones de ventas:** Basado en el análisis del mercado, se deben realizar proyecciones de ventas realistas que estimen el volumen de ingresos esperado. Es importante considerar diferentes escenarios (optimista, pesimista y base) para prever cómo fluctuarán los ingresos según las condiciones del mercado.

Análisis de costos

- **Costos fijos y variables:** Identificar y clasificar todos los costos asociados con la operación del negocio, diferenciando entre costos fijos (como alquiler y salarios) y variables (como materias primas y costos de distribución).
- **Punto de equilibrio:** Es el nivel de ventas necesario para cubrir todos los costos. Esto ayuda a determinar cuántas unidades de producto o cuántos servicios deben venderse para que el negocio no incurra en pérdidas.

Proyección de flujos de caja

- **Ingresos y egresos:** Elaborar una proyección de flujos de caja detallada que incluya todos los ingresos esperados y los egresos (gastos operativos, inversión inicial, pagos de deudas, etc.). Esto permite visualizar cómo se comportará la liquidez del negocio a lo largo del tiempo.
- **Gestión de liquidez:** Evaluar la capacidad del negocio para mantener un flujo de caja positivo, asegurando que puede cumplir con sus obligaciones financieras a medida que surjan.

Necesidades de financiación

- **Inversión Inicial:** Determinar la cantidad de capital necesario para poner en marcha el negocio, incluyendo inversiones en activos fijos, inventario, y capital de trabajo.
- **Fuentes de financiación:** Identificar las fuentes de financiación disponibles, como capital propio, préstamos bancarios, inversores, o

subvenciones. Evaluar los costos asociados con cada fuente, incluyendo tasas de interés y posibles diluciones de propiedad.

Análisis de rentabilidad

- **Márgenes de Beneficio:** Calcular los márgenes de beneficio bruto y neto, que reflejan la eficiencia del negocio en la generación de ganancias a partir de sus ventas.
- **Retorno sobre la Inversión (ROI):** Este indicador mide la rentabilidad del negocio respecto a la inversión inicial, permitiendo evaluar si el negocio ofrece suficientes beneficios para justificar los riesgos.

Análisis de sensibilidad

- **Escenarios de riesgo:** Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambios en las variables esenciales (como precios de venta, costos de insumos, tasas de interés) afectan la viabilidad económica y financiera del negocio.
- **Plan de contingencia:** Desarrollar estrategias para mitigar los riesgos identificados, asegurando que el negocio pueda adaptarse a condiciones adversas.

Evaluación final

- **Informe de viabilidad:** Finalmente, a partir del análisis realizado, se debe elaborar un informe de viabilidad que resuma los principales hallazgos y recomendaciones. Este informe servirá como base para la toma de decisiones, tanto para los fundadores de la empresa como para posibles inversores.

Este proceso asegura que un modelo de negocio no solo tiene potencial de éxito en el mercado, sino que también está preparado para enfrentar desafíos económicos y financieros, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.



Ejercicio Resuelto

Este proyecto consiste en una tienda online dedicada a la venta de artesanías locales, como joyería, cerámica, textiles y decoraciones hechas a mano por artesanos locales. La tienda operará exclusivamente en línea, permitiendo llegar a un mercado más amplio sin los altos costos asociados a un local físico.

Análisis de la Viabilidad Económica y Financiera de una Tienda *Online* de Artesanías Locales

Mostrar retroalimentación

1.- Estudio de Mercado y Proyecciones de Ingresos

- **Mercado Objetivo:** El mercado objetivo son personas interesadas en productos únicos y hechos a mano, valorando la autenticidad y la sostenibilidad. Se espera captar una pequeña parte del mercado *online*, con un tráfico estimado de 1000 visitantes mensuales en el primer año y una tasa de conversión del 2 %, lo que resultaría en 20 ventas mensuales.
- **Proyección de Ventas:** Con 20 ventas mensuales y un ticket promedio de 25 euros por compra, los ingresos mensuales estimados son de 500 euros, resultando en 6000 euros anuales.

2. Análisis de Costes

- **Costes Fijos:** Incluyen el alojamiento web (15 euros mensuales), marketing digital (100 euros mensuales) y comisiones de venta (en torno al 5 % del precio de venta). Los costes fijos totalizan aproximadamente 115 euros mensuales.
- **Costes Variables:** Los costes de los productos representan aproximadamente el 60 % del precio de venta, es decir, 15 euros por cada 25 euros generados.
- **Punto de Equilibrio:** Se necesita generar ingresos mensuales de aproximadamente 192 euros para cubrir los costes fijos, lo que corresponde a 8 ventas mensuales.

3. Proyección de Flujos de Caja

- **Flujos de Ingresos:** Se espera un ingreso mensual de 500 euros en el primer año, con un crecimiento proyectado del 10 % anual a medida que se incremente la base de clientes y el reconocimiento de la tienda.
- **Flujos de Gastos:** Los costes mensuales totales (fijos + variables) se estiman en 415 euros, lo que deja un flujo de caja neto mensual positivo de 85 euros.

4. Necesidades de Financiación

- **Inversión Inicial:** La inversión inicial incluye el desarrollo de la tienda *online* (500 euros), inventario inicial (500 euros), y *marketing* inicial (300 euros), sumando un total de 1300 euros.
- **Fuentes de Financiación:** El negocio se financia con capital propio de 1300 euros, por lo que no hay costes de financiamiento adicionales.

5. Análisis de Rentabilidad

- **Márgenes de Beneficio:** Con un margen bruto del 40 % (10 euros por cada venta de 25 euros) y costes fijos bajos, se espera que el negocio genere beneficios netos desde el primer mes.
- **Retorno sobre la Inversión (ROI):** Con un beneficio neto anual estimado de 1020 euros, el ROI es del 78 % en el primer año, lo que indica una buena rentabilidad considerando la baja inversión inicial.

6. Análisis de Sensibilidad

- **Escenario Optimista:** Un aumento en la tasa de conversión al 3 % resultaría en ingresos anuales de 9000 euros, aumentando el

beneficio neto a aproximadamente 2520 euros.

- **Escenario Pesimista:** Una disminución en el tráfico web o en la tasa de conversión podría reducir los ingresos anuales a 4500 euros, reduciendo el beneficio neto a unos 420 euros anuales.

7. Evaluación Final

El análisis muestra que la tienda *online* de artesanías locales es financieramente viable con proyecciones modestas. La baja inversión inicial y los costes operativos manejables hacen que el riesgo sea relativamente bajo, mientras que el potencial de rentabilidad es adecuado para un pequeño negocio. Es crucial enfocarse en estrategias de *marketing* digital efectivas para atraer tráfico a la tienda y convertir visitas en ventas, lo que asegurará el crecimiento y la sostenibilidad del negocio.



Para saber más

La **TASA DE CONVERSIÓN** es una métrica utilizada principalmente en *marketing* digital para medir la efectividad de una campaña, una página web o una tienda *online*. Se refiere al porcentaje de visitantes o usuarios que realizan una acción deseada respecto al total de visitantes o usuarios que interactúan con la plataforma. Esta acción deseada puede variar según los objetivos específicos del negocio o la campaña, y puede incluir acciones como realizar una compra, registrarse en un servicio, descargar un archivo, o suscribirse a una *newsletter*.

La tasa de conversión se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Tasa de conversión} = \frac{\text{Número de conversiones}}{\text{Número total de visitantes}} \cdot 100$$

Por ejemplo, si una tienda *online* recibe 1000 visitas en un mes y 50 de esos visitantes realizan una compra, la tasa de conversión sería del 5 %.

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI). Se utiliza para evaluar la eficiencia y rentabilidad de una inversión. El ROI mide el beneficio obtenido en relación con el coste de la inversión, y se expresa generalmente como un porcentaje. Es una herramienta clave en la toma de decisiones empresariales, ya que permite comparar la rentabilidad de diferentes inversiones o proyectos. Un ROI positivo indica que la inversión ha generado más de lo que costó, mientras que un ROI negativo sugiere una pérdida.

El ROI se calcula con la siguiente fórmula:

$$ROI = \left(\frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Inversión inicial}} \right) \cdot 100$$

- **Beneficio Neto:** Es la ganancia que se obtiene después de restar todos los costes y gastos asociados con la inversión.
- **Inversión Inicial:** Es el coste total de la inversión, que puede incluir el precio de compra, gastos operativos, costos de mantenimiento, entre otros.

Imaginemos que una empresa invierte 10 000 euros en una campaña de marketing y obtiene un beneficio adicional de 2500 euros gracias a esta inversión. El cálculo del ROI sería:

$$ROI = \left(\frac{2500 \text{ euros}}{10\,000 \text{ euros}} \right) \cdot 100 = 25 \%$$

Esto significa que la empresa obtuvo un retorno del 25 % sobre su inversión inicial.

5.- Obligaciones fiscales de las empresas. El calendario fiscal.

Las obligaciones fiscales y el calendario fiscal en España para un empresario individual (autónomo) y para una sociedad (ya sea limitada o anónima) difieren en varios aspectos debido a la naturaleza jurídica y la estructura financiera de cada tipo de entidad, lo que afecta tanto la tributación como las responsabilidades frente a la administración tributaria.

A continuación, se detalla cómo varían estas obligaciones según la forma jurídica:

Obligaciones fiscales

Empresario individual (Autónomo):

- **Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):** Los autónomos tributan a través del IRPF. Deben realizar pagos fraccionados trimestrales mediante el **modelo 130** (estimación directa) o **131** (estimación objetiva), donde adelantan parte de los impuestos sobre sus ingresos netos. El cálculo se basa en los ingresos menos los gastos deducibles.
- **IVA:** El autónomo debe declarar y pagar el IVA trimestralmente (**modelo 303**). También presenta un resumen anual del IVA (**modelo 390**).
- **Retenciones e ingresos a cuenta:** Si el autónomo paga sueldos, alquileres o servicios a terceros, debe practicar retenciones e ingresarlas en la Agencia Tributaria mediante los **modelos 111** (retenciones de nóminas y profesionales) y **115** (retenciones por alquileres).
- **Cuotas de la Seguridad Social:** El autónomo está obligado a pagar una cuota mensual a la Seguridad Social, que varía según su base de cotización elegida.

Sociedad Limitada (SL) o Sociedad Anónima (SA):

- **Impuesto sobre Sociedades (IS):** Las sociedades tributan a través del Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios netos obtenidos por la empresa. La tasa general es del 25 %, aunque puede haber tipos reducidos en los primeros años de actividad.
- **IVA:** Al igual que los autónomos, las sociedades deben declarar y pagar el IVA trimestralmente (**modelo 303**) y presentar el resumen anual del IVA (**modelo 390**).
- **Retenciones e ingresos a cuenta:** Las sociedades también están obligadas a realizar retenciones a cuenta del IRPF o del IS sobre los pagos de salarios, alquileres, servicios profesionales, entre otros, utilizando los **modelos 111, 115 y otros específicos**.
- **Impuesto de Actividades Económicas (IAE):** Las sociedades deben pagar el IAE si facturan más de 1 millón de euros anuales. Este impuesto se paga anualmente.
- **Seguridad Social:** Las sociedades deben pagar las cotizaciones a la

Seguridad Social por sus empleados, además de cotizar por los administradores o socios que desempeñen funciones de dirección.

Calendario fiscal

Empresario individual (Autónomo):

- **Mensual:** Si el autónomo está inscrito en el Registro de Devolución Mensual del IVA, debe presentar el **modelo 303** mensualmente.
- **Trimestral:**
 - **20 de enero, abril, julio, octubre:** Presentación y pago de **modelos 130 o 131** (pagos fraccionados del IRPF), **303** (IVA), **111** (retenciones de nóminas y profesionales), y **115** (retenciones por alquileres).
- **Anual:**
 - **31 de enero:** Resumen anual de retenciones (**modelo 190**).
 - **Abril a junio:** Declaración de la renta (IRPF) del ejercicio anterior.

Sociedad Limitada (SL) o Sociedad Anónima (SA):

- **Mensual:** Las grandes empresas y aquellas inscritas en el Registro de Devolución Mensual deben presentar modelos de IVA (**303**), retenciones (**111, 115**), y otros impuestos cada mes.
- **Trimestral:**
 - **20 de enero, abril, julio, octubre:** Presentación y pago de **modelos 303** (IVA), **111** (retenciones de nóminas y profesionales), **115** (retenciones por alquileres).
- **Anual:**
 - **25 de julio:** Presentación del Impuesto sobre Sociedades (**modelo 200**).
 - **30 de enero:** Resumen anual de IVA (**modelo 390**) y retenciones (**modelos 180 y 190**).
 - **30 de junio:** Presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
 - **28 de febrero:** **Modelo 347** (operaciones con terceros superiores a 3005,06 euros).

Conclusión

Las principales diferencias entre las obligaciones fiscales de un **empresario individual** y una **sociedad** residen en la forma en que tributan (IRPF vs. Impuesto sobre Sociedades), las responsabilidades frente a la Seguridad Social, y la complejidad de sus obligaciones contables y fiscales. Mientras que el autónomo enfrenta una menor carga administrativa, las sociedades tienen que cumplir con más requisitos fiscales y contables, adecuados a su estructura empresarial.

Por otra parte los autónomos enfrentan responsabilidad ilimitada, lo que no

ocurre con las sociedades.



Autoevaluación

¿Qué modelo debe presentar una sociedad para declarar el IVA trimestralmente?

- ☐ a) Modelo 303
- ☐ b) Modelo 130
- ☐ c) Modelo 200
- ☐ d) Modelo 347

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto (#answer-170_155)
2. Correcto (#answer-170_3197)
3. Correcto (#answer-170_3199)
4. Correcto (#answer-170_3201)



Autoevaluación

Las sociedades en España deben presentar el Impuesto sobre Sociedades (modelo 200) trimestralmente.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

El Impuesto sobre Sociedades se presenta anualmente, generalmente antes del 25 de julio del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal

6.- Incentivos y ayudas para emprendedores y autónomos



Caso práctico

Un grupo de alumnos de ciclos formativos de modalidad virtual, finalizan este año, y han decidido emprender. Necesitan encontrar incentivos y ayudas para empezar.



Q emilijae (<https://pixabay.com/es/illustrations/avatar-cliente-avatares-perfil-4322968/>). (Licencia de Pixabay)

Vamos a señalar las vías más usadas para acceder a estas ayudas e incentivos.

En España, existen diversos incentivos y ayudas disponibles para emprendedores y autónomos, diseñados para apoyar la creación y crecimiento de nuevos negocios. Estas ayudas pueden ser de carácter financiero, fiscal, formativo o asesoramiento, y provienen de diferentes niveles de administración, incluyendo el gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. A continuación, se describen algunos de los principales incentivos y ayudas disponibles:

1. Capitalización del desempleo (Pago único)

Los desempleados que desean iniciar un negocio como autónomos pueden solicitar el pago único de su prestación por desempleo. Esta ayuda permite recibir de una sola vez el importe total o parcial del paro pendiente, que se puede destinar a financiar los gastos iniciales de la actividad.

2. Tarifa plana para autónomos

Los nuevos autónomos pueden beneficiarse de una tarifa reducida en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante los primeros meses de actividad. La **tarifa plana** ofrece una cuota fija de 80 euros mensuales durante los primeros 12 meses, que luego aumenta progresivamente hasta alcanzar la cuota completa.

3. Subvenciones y ayudas directas

- **Ayudas a la Innovación y al Desarrollo Tecnológico (CDTI):** El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ofrece subvenciones y financiación para proyectos de investigación y desarrollo, especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES).
- **Subvenciones Autonómicas y Locales:** Cada comunidad autónoma y muchos ayuntamientos tienen programas específicos de ayudas para emprendedores, que pueden incluir subvenciones directas, formación

gratuita, o asesoramiento empresarial.

4. Programas de apoyo a la financiación

- **Líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial):** Ofrecen financiación a emprendedores y autónomos a través de préstamos con condiciones favorables, como bajos intereses o largos períodos de amortización. Estas líneas se canalizan a través de las entidades financieras.
- **Enisa (Empresa Nacional de Innovación):** Proporciona préstamos participativos a *startups* y pequeñas empresas que desarrollan proyectos innovadores.

5. Incentivos fiscales

- **Deducciones fiscales por I+D+i:** Las empresas que inviertan en investigación, desarrollo e innovación pueden beneficiarse de deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades.
- **Incentivos por contratación:** Existen bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos autónomos que contraten a su primer empleado o a colectivos específicos, como jóvenes menores de 30 años o personas en riesgo de exclusión social.

6. Programas de formación y asesoramiento

- **Red PAE (Puntos de Atención al Emprendedor):** Ofrecen asesoramiento gratuito para la creación de empresas, así como apoyo en la realización de trámites administrativos.
- **Cámaras de Comercio:** Brindan cursos y talleres para mejorar las habilidades empresariales, además de asesoramiento personalizado.

7. Ayudas a la digitalización

- **Kit Digital:** Es una iniciativa del gobierno que proporciona ayudas directas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, cubriendo gastos como la creación de páginas web, marketing digital, y soluciones de ciberseguridad.

Estos incentivos y ayudas son vitales para apoyar a los emprendedores y autónomos en sus primeros pasos, permitiéndoles afrontar los desafíos financieros y administrativos asociados con la puesta en marcha de un nuevo negocio. Es importante que los emprendedores se informen y soliciten estas ayudas a tiempo para aprovechar al máximo los recursos disponibles.



Para saber más

Accede al portal del Sistema Nacional de Publicidad y Subvenciones y Ayudas Públicas

, para informarte de todas las subvenciones y ayudas registradas.

7.- Gestión administrativa y contable de la empresa



Caso práctico

¡¡¡Están decididos!!! hay que emprender, pero ninguno tiene los conocimientos necesarios en este momento para la gestión administrativa y contable de su proyecto. Creen que la mejor solución es externalizar esta parte del proyecto. No obstante, quieren conocer en que consiste y que implica.

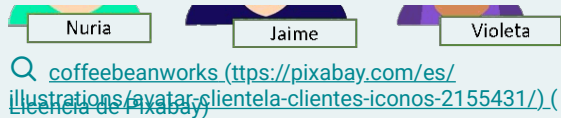
Necesitan conocer:

- En Materia de Facturación, que es obligatorio, cuanto tiempo hay que conservar la factura, si hay que llevar algún registro.
- En Materia de Recursos Humanos, ¿pueden contratar a otros trabajadores Autónomos?
- Fiscalmente, les han dicho que tienen que liquidar el IVA, ¿cuándo y cómo?
- Van a ser todos empresarios individuales, ¿qué tienen que hacer, la declaración del IRPF o del Impuesto de Sociedades?, ¿cuándo se haría y como en cualquier de los dos casos?

La gestión administrativa y contable en la empresa es un pilar fundamental que garantiza el funcionamiento ordenado y eficiente del negocio. Dependiendo del sector profesional asociado al ciclo formativo, estas funciones pueden requerir un mayor nivel de especialización y conocimiento de normativas específicas. Una gestión eficaz en estas áreas no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también permite a la empresa tomar decisiones informadas y estratégicas para su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

Independientemente que el perfil profesional nos permita llevar a cabo de una manera directa esta gestión administrativa y contable, como sería en alumnos que han cursado ciclos de la familia de Administración y Gestión, todo emprendedor debe conocer las obligaciones de su empresa en materia fiscal, laboral y contable, ya que será el último responsable, con independencia de que tenga este servicio externalizado.

En los siguientes apartados se trataremos de una manera general cómo se gestionan estos aspectos en el contexto de una empresa típica, señalando que dependiendo del sector profesional un porcentaje de estos trámites pueden variar y algún caso aumentar.



Q Megan_Rexazin_Conde (Lic. de Pixabay)

7.1.- La gestión administrativa

La gestión administrativa abarca todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento y organización de la empresa. En el contexto de una empresa típica incluye:

a) Gestión de documentación y correspondencia

- **Archivo y organización:** Se deben establecer sistemas de archivo eficaces tanto en formato físico como digital para todos los documentos importantes, como contratos, facturas, albaranes, y correspondencia oficial. En particular la gestión de las facturas, es muy importante su conservación, tal y como indica la Agencia Tributaria: *"Los empresarios y profesionales deberán expedir y entregar facturas y conservar las facturas y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias durante el plazo de prescripción de 4 años"*.
- **Control de correspondencia:** La empresa debe manejar de manera eficiente la correspondencia comercial, incluyendo correos electrónicos, cartas oficiales y notificaciones legales, asegurando que todas las comunicaciones sean registradas y respondidas adecuadamente.

[illegible]

Q Ministerio de Educación
(Dominio público)

b) Gestión de recursos humanos

- **Contratación y nóminas:** Involucra la preparación de contratos laborales, la gestión de nóminas, y el cumplimiento de las obligaciones legales respecto a la contratación de personal, incluyendo la gestión de seguros sociales, IRPF y otros impuestos asociados. Se puede contar con la colaboración de otro trabajador autónomo que preste sus servicios en nuestra empresa, lo que es importante es tener en cuenta la dedicación a nuestra empresa, ya que podría ser un  **TRADE** 
- **Formación y desarrollo:** Especialmente en sectores tecnológicos o sanitarios, es crucial gestionar la formación continua del personal para mantener la competitividad y el cumplimiento con los estándares profesionales y legales.

c) Gestión de compras y proveedores

- **Selección y evaluación de proveedores:** La empresa debe seleccionar proveedores confiables y gestionar las relaciones con ellos para asegurar la calidad y la continuidad del suministro de bienes y servicios esenciales para el negocio.

- **Gestión de inventarios:** En sectores como el comercio o la producción, el control de inventarios es fundamental. Esto incluye la gestión de stocks, la rotación de productos, y la previsión de compras para evitar sobrecostes o rupturas de stock.

d) Atención al cliente y relaciones comerciales

- **Atención al cliente:** Una gestión efectiva de las relaciones con los clientes es esencial, especialmente en sectores orientados al consumidor, como el comercio y el marketing. Esto incluye la gestión de quejas, la fidelización del cliente, y la mejora continua del servicio.
- **Gestión comercial:** Involucra la negociación y redacción de contratos de venta, así como la gestión de las relaciones comerciales a largo plazo con clientes clave.



Ejercicio Resuelto

La empresa XXX SL, con domicilio C/ El Sol, 78 de Madrid - 28089, con NIF B12345678, compra a YYY SA, con domicilio en C/ La Luna, 89 de Madrid 28054 y NIF A87654321, los siguientes productos:

- 100 unidades del producto A a 45,00 €/unidad
- 200 unidades del producto B a 10 €/unidad

El tipo de IVA aplicado es el tipo General (21 %)

Se Pide:

Realizar la factura nº 23/20XX con los datos necesarios para que sea legal y fiscalmente deducible.

Mostrar retroalimentación

Los requisitos para que una factura sea legal y por lo tanto deducible a efectos fiscales debe contener, como mínimo:

- Número de la factura y serie: nunca se pueden repetir los números de las facturas dentro del mismo ejercicio laboral.
- Fecha de la factura, tiene que tener correlación con el número, no puede haber números posteriores con

CLIENTE		PROVEEDOR	
XXX SL		YYY SA	
C/ El Sol, 78		C/ La Luna, 89	
MADRID 28089		MADRID 28054	
B12345678		A 87654321	
NIF		NIF	
FACTURA		Nº	
23/20XX			
IND.	ARTÍCULO-DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100	PRODUCTO A	45,00 €	4.500,00 €
200	PRODUCTO B	10,00 €	2.000,00 €
BASE IMPONIBLE		6.500,00 €	
IBI (I y C) 0,00 €		0,00 €	
TOTAL FACTURA			6.500,00 €

Los datos personales recogidos serán tratados por YYY SA con la finalidad de gestionar la relación comercial y emitir las facturas correspondientes. La base legal del tratamiento es la ejecución del contrato. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad ante YYY SA, La Luna 89 Madrid 28054 o a través del correo electrónico YYY@PEPESATVY.ES

(IPE_II_05_CONT_R18_Factura.png)
Ministerio de Educación (Dominio público)

fecha anterior a las emitidas.

- Nombre de la empresa o autónomo que emite la correspondiente factura. También se debe incluir el número de identificación, NIF.
- Nombre de la empresa o persona a quien va emitida la factura, con su NIF correspondiente.
- El concepto, una breve descripción del servicio.
- Tipo de IVA aplicado al ejercicio.
- Desglose de la base del IVA y de la cuota del IVA
- Señalar si la factura está exenta o no de IVA. Indicar el artículo de la ley por el que se ve afectada.
- Domicilio del autónomo y destinatario de la factura.
- Si el proveedor es una persona jurídica, debe aparecer los datos del registro mercantil.
- Mención de la Ley de protección de datos.

CÁLCULOS:

BASE IMPONIBLE: $(100 \text{ und.} \times 45,00 \text{ €/und}) + (200 \text{ und.} \times 10,00 \text{ €/und}) = 6500,00 \text{ €}$

CUOTA IVA = TIPO IVA % X BASE IMPONIBLE = $21 \% \times 6500,00 \text{ €} = 1365,00 \text{ €}$

TOTAL FACTURA = BASE IMPONIBLE + CUOTA IVA = $6500,00 \text{ €} + 1365,00 \text{ €} = \mathbf{7865,00 \text{ €}}$

7.2.- La gestión contable

La gestión contable se centra en el registro, análisis y control de las transacciones financieras de la empresa, y es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. Los componentes principales incluyen:

a) Registro contable

- **Libros contables:** Todas las transacciones deben registrarse en los libros contables obligatorios, como el libro diario y el libro mayor. En sectores regulados como el financiero, estos registros deben cumplir con normativas estrictas y estar preparados para auditorías externas.
- **Contabilidad analítica:** Además de la contabilidad financiera básica, muchas empresas utilizan la contabilidad analítica para desglosar los costos y beneficios por departamento, producto, o proyecto, lo que es crucial en sectores como la manufactura o la construcción.

b) Elaboración de cuentas anuales

- **Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias:** Estas son herramientas clave para evaluar la salud financiera de la empresa. Deben prepararse anualmente y presentarse al Registro Mercantil si se trata de una sociedad. El ciclo formativo en contabilidad enseñará cómo preparar y analizar estas cuentas, que son vitales para la transparencia y el cumplimiento normativo.
- **Memoria Anual:** Acompaña las cuentas anuales y proporciona detalles adicionales sobre la gestión financiera de la empresa, incluyendo riesgos y oportunidades.

c) Control presupuestario

- **Elaboración del presupuesto:** Implica la planificación detallada de ingresos y gastos para el año fiscal, basado en proyecciones realistas de ventas y costos. El control presupuestario ayuda a asegurar que la empresa se mantenga dentro de los límites financieros y que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario.
- **Análisis de desviaciones:** Es crucial para detectar y corregir desviaciones presupuestarias a tiempo, manteniendo el negocio en la senda de sus objetivos financieros.

d) Gestión de impuestos

- **Declaraciones fiscales:** Las empresas están obligadas a presentar varias declaraciones fiscales, incluyendo el IVA, el

Impuesto sobre Sociedades, y las retenciones de IRPF. En sectores específicos, pueden existir impuestos adicionales, como los impuestos especiales en la industria de bebidas alcohólicas. La [Agencia Tributaria](#), en su página web ofrece toda la información actualizada sobre la fiscalidad tanto de empresas individuales como sociedades y particulares.

- **Planificación fiscal:** La planificación fiscal es fundamental para optimizar la carga tributaria de la empresa, utilizando deducciones y beneficios fiscales disponibles dentro del marco legal.

e) Análisis financiero

- **Ratios Financieros:** El análisis de ratios financieros, como la rentabilidad sobre activos (ROA), margen de beneficio neto, y la ratio de liquidez, permite a los gerentes evaluar la eficiencia operativa y la estabilidad financiera de la empresa.
- **Flujo de Caja:** La gestión del flujo de caja es crítica para asegurar que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo, evitando problemas de liquidez.



Recomendación

La gestión contable y fiscal es la parte más delicada de la gestión de un negocio, ya que cualquier error supone en la mayoría de los casos multas económicas.

Te recomiendo que leas este [artículo](#) y que realices el cuestionario que te indica para conocer lo que en la actualidad si ya tienes tu propio negocio o en un futuro sepas lo que hay que tener en cuenta para externalizar o no la gestión contable y fiscal.

7.3.- La tramitación electrónica

La **tramitación electrónica** en la gestión administrativa y contable de una empresa se refiere a la utilización de herramientas digitales y plataformas *online* para realizar, gestionar y automatizar diversas tareas administrativas y contables. Esto no solo optimiza procesos, reduce errores y ahorra tiempo, sino que también garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales de manera eficiente.

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de la tramitación electrónica en estas áreas:

1. Facturación electrónica

- **Obligatoriedad:** En España, la factura electrónica es obligatoria en las relaciones comerciales con las Administraciones Públicas y, cada vez más, en las relaciones entre empresas privadas (B2B). Esta factura debe cumplir con ciertos requisitos legales y técnicos, incluyendo el formato Facturae.
- **Plataformas de facturación electrónica:** Existen múltiples plataformas que permiten emitir, recibir y gestionar facturas electrónicas, como **Facturae**, **Billin**, y **Contasimple**. Estas plataformas permiten automatizar la emisión de facturas, el envío a clientes y la contabilización automática en los sistemas contables de la empresa.

2. Presentación telemática de impuestos

- **Agencia Tributaria (AEAT):** La mayoría de las declaraciones fiscales, como el IVA, el Impuesto sobre Sociedades, y las retenciones a cuenta, deben presentarse electrónicamente a través de la plataforma de la Agencia Tributaria. Esto se realiza mediante el uso de certificados digitales o la **Cl@ve PIN**.
- **Modelo 303, 111, 200, entre otros:** Estos modelos se pueden completar y presentar directamente en la sede electrónica de la AEAT, facilitando la gestión y asegurando la recepción inmediata de las declaraciones.

3. Gestión de nóminas y Seguridad Social

- **Sistema RED:** Las empresas están obligadas a gestionar electrónicamente las altas, bajas y modificaciones de datos de sus empleados a través del **Sistema RED** de la Seguridad Social. Este sistema permite la transmisión electrónica de datos entre la empresa y la Seguridad Social, facilitando el cumplimiento de las obligaciones laborales.
- **Nóminas electrónicas:** Programas como **NóminaSol** o **Sage** permiten la gestión integral de nóminas, desde el cálculo automático hasta la generación de nóminas electrónicas, que

pueden ser enviadas directamente a los empleados.

4. Contabilidad electrónica

- **Software de contabilidad:** El uso de software contable como **Contasol**, **Sage 50cloud**, o **A3ERP** permite llevar la contabilidad de la empresa de forma electrónica, incluyendo el registro automático de asientos contables, la generación de libros contables y la preparación de las cuentas anuales.
- **Integración con facturación y bancos:** Estos sistemas permiten la integración con plataformas de facturación electrónica y bancos, automatizando el proceso de conciliación bancaria y la gestión de pagos y cobros.

5. Tramitación electrónica de documentación

- **Firma digital:** La firma digital es un elemento clave para la tramitación electrónica segura de documentos. Permite firmar contratos, acuerdos y otros documentos de manera legalmente vinculante sin necesidad de estar físicamente presente.
- **Gestión documental:** Sistemas como **DocuWare** o **SharePoint** permiten el almacenamiento, gestión y recuperación de documentos electrónicos, facilitando el acceso a la documentación necesaria para auditorías, inspecciones y la gestión diaria.

6. Tramitación electrónica con administraciones públicas

- **Presentación de Cuentas Anuales:** Las sociedades están obligadas a presentar electrónicamente las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Este proceso se realiza a través de la plataforma del Registro Mercantil utilizando una firma electrónica.
- **Notificaciones electrónicas:** Las empresas deben estar inscritas en el sistema de notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, donde reciben todas las comunicaciones oficiales de forma telemática.

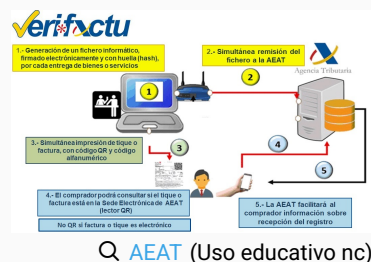
7. Seguridad y cumplimiento

- **RGPD y seguridad de la información:** La tramitación electrónica implica el manejo de datos personales y financieros sensibles, lo que requiere cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las empresas deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información.
- **Certificados digitales:** Para garantizar la autenticidad y seguridad de las operaciones electrónicas, las empresas deben utilizar certificados digitales, emitidos por entidades

certificadoras oficiales como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

La tramitación electrónica no solo mejora la eficiencia operativa de la empresa, sino que también asegura el cumplimiento de las normativas vigentes, facilita la comunicación con las administraciones públicas y permite un control más riguroso de las operaciones financieras y administrativas. Las herramientas digitales y los procedimientos automatizados son ya indispensables para la competitividad y sostenibilidad de las empresas en el entorno actual.

Para **prevenir la morosidad** en las relaciones comerciales y **aumentar la transparencia** en las transacciones, la facturación electrónica será obligatoria para todas las empresas. Así lo establece la [Ley Crea y Crece](#), que introduce importantes novedades en este ámbito.



Además, el Ministerio de Hacienda ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de 2021 para prevenir y combatir el fraude fiscal. Una de las medidas más relevantes de este RD es que las empresas que facturen menos de 6 millones de euros deberán remitir sus facturas a Hacienda de manera instantánea a partir del 1 julio de 2025.

En este enlace te mostramos todo lo que debes saber sobre la [facturación electrónica](#)